

1500357-76.2020.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

Condenação que se impunha. O depoimento de agente penitenciário tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500357-76.2020.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-76.2020.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDREVAL DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de SANDREVAL DOS SANTOS, dando-o como incurso no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal. Narra a denúncia: Consta do incluso inquérito policial que, na tarde de 19 de julho de 2019, na Penitenciária João Batista de Santana, zona rural de Riolândia, comarca de Paulo de Faria, SANDREVAL DOS SANTOS, qualificado a fls. 18, danificou um colchão do estabelecimento prisional pertencente ao Estado, ateando-lhe fogo (cf. Laudo Pericial fls. 21-26). Segundo se apurou, o denunciado, habitante da cela 12, rasgou o colchão e ateou-lhe fogo, inutilizando-o. Os agentes penitenciários Alan Kardec Cortapasso e Ivan Bertuolo Peres presenciaram os fatos. Diante do exposto, denunciou SANDREVAL DOS SANTOS como incurso no artigo 163, III, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja a denunciada citada, seguindo-se o rito sumário, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até final condenação.

A denúncia foi recebida em fls. 48-49.

O acusado foi citado (fl. 61)

Apresentou resposta à acusação em fl. 68.

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento no dia 26 de abril do corrente ano, foram ouvidas as testemunhas Alan Kardec Cortapasso e Ivan Bertuolo Peres. O acusado preferiu exercer seu direito ao silêncio. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pleiteando a condenação nos termos da inicial acusatória.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado por ausência de provas aptas para justificar a procedência do feito. Em caso de procedência, requereu a fixação de pena mínima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do fato restam demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03-04), Termo de Depoimento (fls. 05-06) e Laudo Pericial (fls. 21-26), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A testemunha Alan Kardec Cortapasso, inquirido em juízo, afirmou que depois do almoço, estavam em 17 presos no pavilhão disciplinar. Afirmou que estava querendo ir embora, pois a penitenciária em que estavam não servia para eles. Narrou que o acusado Sandreval estava na cela 12 sozinho. Disse que ele ateou fogo no colchão. Como começou a haver muita fumaça, disse que subiram até o setor, tiraram o preso, e o colocaram no pavilhão de observação, onde ficou isolado novamente em outra cela. Questionado, ratificou que o acusado estava sozinho na cela número 12, e que o colchão era o da cela 12.

A testemunha Ivan Bertuolo Peres, agente penitenciário, afirmou que no dia 15 de julho do ano de 2019 o acusado brigou com outro sentenciado no raio nº 04, quando então foi posto no castigo. Disse que posteriormente, o acusado colocou fogo no colchão, alegando que queria ir de bonde, e que não queria ficar mais na unidade. Aduziu que esse tipo de comportamento acontece quando o sentenciado quer ser transferido de unidade. Confirmou que haviam mais sentenciados no PD, porém, na cela 12 o acusado estava sozinho.

O acervo probatório dá ensejo à procedência da ação.

O testemunho dado pelos funcionários públicos foram firmes, idôneos e identificam com clareza a conduta ilícita levada a efeito pelo acusado, a qual consistiu em dano ao colocar fogo em colchão fornecido pelo Estado dentro de unidade prisional. No ponto, saliento que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública merecem credibilidade, não apenas por serem agentes do Estado, cuja presunção de validade de seus atos se presume, mas por inexistir qualquer motivo para que tais servidores possam almejar prejudicar o acusado, prestando depoimento faltando com a verdade. Nesse sentido, entende a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação que se impunha. O depoimento de agente penitenciário tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. 2. Crime impossível. A revista pessoal de forma alguma impossibilita a consumação do delito, mas apenas a dificulta. Sem sombra de dúvida, o fato narrado na denúncia não consubstancia ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Então, demonstra-se inviável o reconhecimento desse instituto. Apelo improvido. (Apelação Crime Nº 70070308788, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Julgado em 09/11/2016). (TJ-RS - ACR: 70070308788 RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Data de Julgamento: 09/11/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2016);

EMENTA: PENAL ESPECIAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VALIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - FRAGILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - A palavra dos agentes penitenciários constitui prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, pois seus depoimentos têm o mesmo valor probante atribuído

às pessoas não pertencentes aos quadros da polícia - desde que, por óbvio, sejam isentos de má-fé ou suspeita, como no caso -, devendo prevalecer, pois, sobre a frágil versão do réu - Considerando a pena aplicada, decorrido o lapso prescricional desde a data do recebimento da denúncia, é de se decretar extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva. (TJ-MG - APR: 10148110018675001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data de Publicação: 20/06/2018).

Conforme se verifica dos autos, inexistem dúvidas sobre a materialidade ou ainda a autoria do crime. Os danos estão plenamente demonstrados pelo Laudo Pericial encartado aos autos e a autoria do ilícito foi devidamente comprovada pela oitiva das testemunhas inquiridas em juízo sob o crivo do contraditório, que confirmaram que o colchão de propriedade do Estado, que estava na cela nº 12, foi destruído pelo acusado, que no dia dos fatos ocupava, sozinho, esta cela. A conduta levada a efeito pelo acusado é típica, ilícita e culpável, tendo este incorrido na prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, ao deteriorar um colchão de propriedade do Estado:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Se o crime é cometido: I - com violência à pessoa ou grave ameaça; II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave; III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017); IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

DANO QUALIFICADO. Deterioração de colchões, pintura e paredes de estabelecimento prisional, mediante o uso de fogo. A prova oral colhida confirmou a autoria delitiva. Presente o dolo na vontade livre e consciente de deteriorar o colchão pelo uso de fogo. Inaplicável o princípio da insignificância. Mantida a condenação. Pena e regime adequados. De ofício, corrigida somente a parte dispositiva da sentença para constar a pena correta. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO, com correção da parte dispositiva da sentença. (TJ-SP - APL: 00040811320148260483 SP 0004081-13.2014.8.26.0483, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 25/10/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2016);

Dano qualificado - Detento que coloca fogo em colchões empilhados em uma cela - Materialidade comprovada pelo laudo pericial - Depoimento dos agentes de segurança seguros, coerentes e sem desmentidos - Réu Reincidente - Presença da agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal - Regime correto - Condenação mantida - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJ-SP - APR: 00014598920188260201 SP 0001459-89.2018.8.26.0201, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 24/11/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/11/2020).

O acusado ostenta antecedentes, na medida em que restou condenado nos autos do processo nº 0000017-05.2011.8.26.0114, 0006637-96.2012.8.26.0114, 0059909-39.2011.8.26.0114 e 3037720-45.2013.8.26.0114, conforme se verifica de certidão de fls. 90-94.

Reconheço a reincidência do acusado, porquanto restou condenado, por sentença transitada em julgado, nos autos do processo nº 0002130-71.2017.8.26.0129 (certidão de fls. 90-94) a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento, o que faço, com fundamento no art. 61, I, do Código Penal.

O acusado levou a efeito a prática do crime acima mencionado mediante emprego de fogo, razão pela qual afigura-se, de rigor, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "d", do Código Penal.

As circunstâncias do crime são negativas, já que o acusado praticou o crime dentro da penitenciária na qual cumpre pena, o que afigura-se mais reprovável, já que o réu, mesmo estando recluso dentro da penitenciária, ainda assim continua a infringir a lei, o que demonstra maior audácia, a exigir do Estado sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Em tendo havido condenação, passo à dosimetria, observando o critério trifásico

(art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inexistem maiores elementos que denotem uma conduta mais gravosa que fuja à normalidade do tipo;

Antecedentes: anota antecedentes criminais, conforme se verifica de certidão de fls. 90-94 dos autos;

Conduta Social: inexistem nos autos elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Personalidade do agente: inexistem elementos que evidenciem ter o acusado uma personalidade voltada para a prática de ilícitos;

Circunstâncias do crime: negativa, porquanto o delito restou praticado no interior da penitenciária, o que indica comportamento mais reprovável, porquanto, nem mesmo após o acusado estar detido e cumprindo pena em estabelecimento prisional, deixou de incorrer na prática de crimes;

Consequências: normais ao tipo.

Comportamento da vítima: em nada influiu para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que há duas circunstâncias desfavoráveis ao réu. Diante disso, exaspero a pena em 1/6 para cada circunstância, e passo a dosar a pena em 8 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Se faz presente a agravante da reincidência constante no art. 61, I, do Código Penal. Da mesma forma, incide a agravante prevista no art. 61, II, "d", do Código Penal, porquanto o acusado praticou o crime mediante emprego de fogo. Sendo assim, exaspero a pena em 1/6 para cada circunstância, passando a dosá-la em 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração. Assim, torno definitiva a pena em 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

VALOR DA PENA DE MULTA

Em atenção às mesmas circunstâncias do art. 59, já analisadas, resta fixada a pena pecuniária em 18 (dezoito) dias multa. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena, o FECHADO considerando a natureza e a quantidade de pena fixada, a existência de circunstâncias negativas do art. 59, em especial a quantidade de antecedentes, e a reincidência do acusado, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "a" e 59, III, todos do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, porquanto o acusado não preenche os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Ademais, a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP), porquanto o acusado, após estar cumprindo pena, ainda assim, continua a envolver-se na prática de ilícitos penais.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §1, DO CPP)

O acusado não se encontra recluso por ordem deste juízo, inexistindo motivos para que, no presente momento, seja determinada a restrição cautelar de sua liberdade em razão do presente feito. Não há que se falar em detração, devendo a análise do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime ser levada a efeito pelo juízo da execução, onde os requisitos objetivos e subjetivos serão aferidos.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar SANDREVAL DOS SANTOS, a pena de 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal c/c art. 61, I e II "d", do mesmo dispositivo legal.

Custas pelo réu.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado de prisão, a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA